

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungs- und Vorteilsausgleichsrechnung

Mandat: M-2026-03019

Rechenstand: 07.07.2026

Zweck: interne Kontrollrechnung, keine Anspruchsbeifferung

Belegte Zahlungen

Vorgang	Datum	Betrag	Beleg
Kaufpreiszahlung an Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH	11.04.2018	41,200.00 €	Fahrzeugrechnung AZA-R-2018-04116
Finanzierungskosten	—	0.00 €	keine Finanzierung
Inzahlungnahme	—	0.00 €	keine Inzahlungnahme
Werkstattrechnung	17.05.2021	466.24 €	Rechnung 2021-ADL-18477; regulärer Service, kein gesonderter Schaden

Nutzungsvorteil

Der Tachostand am 05.07.2026 beträgt 76.043 km. Nach Abzug der 9 km bei Übergabe verbleiben 76.034 gefahrene Kilometer. Bei 250.000 km erwarteter Gesamtleistung beträgt die ab Übergabe verfügbare Strecke 249.991 km.

Rechenschritt	Rechnung	Ergebnis
Nutzungsvorteil	$41.200,00 \text{ EUR} \times 76.034 \text{ km} \div 249.991 \text{ km}$	12,530.85 €
Kaufpreis abzüglich Nutzungsvorteil	$41.200,00 \text{ EUR} - 12.530,85 \text{ EUR}$	28,669.15 €

Die zweite Zeile ist keine Schadenssumme. Ein aktueller Restwert ist nicht belegt.

Brutto-Korridor des Differenzschadens

Quote	Rechnung	Bruttobetrag
5 Prozent	$41.200,00 \text{ EUR} \times 0,05$	2,060.00 €
10 Prozent	$41.200,00 \text{ EUR} \times 0,10$	4,120.00 €
15 Prozent	$41.200,00 \text{ EUR} \times 0,15$	6,180.00 €

Die Quote wäre erst nach festgestelltem Pflichtverstoß, Verschulden und Erwerbskausalität zu schätzen. Der Korridor ist deshalb keine Forderung.

Kontrollmodell zum Vorteilsausgleich

Nach dem in BGH VIa ZR 335/21 geprüften Modell sind Nutzungsvorteil und Restwert beim Differenzschaden nicht schlicht vom Bruttokorridor abzuziehen. Eine Anrechnung kommt insoweit in Betracht, als beide Vorteile zusammen den tatsächlichen Fahrzeugwert bei Erwerb übersteigen. Weil dieser Wert von der erst festzustellenden Differenzquote abhängt und der heutige Restwert fehlt, lässt sich der Nettoanspruch nicht abschließend bestimmen.

Unterstellte Quote	Tatsächlicher Wert bei Erwerb	Restwert, ab dem bei 12.530,85 EUR Nutzung erstmals eine Anrechnung einsetzt
5 Prozent	39,140.00 €	über 26.609,15 EUR
10 Prozent	37,080.00 €	über 24.549,15 EUR
15 Prozent	35,020.00 €	über 22.489,15 EUR

Bei einem Restwert von mindestens 28.669,15 EUR wäre der rechnerische Differenzschaden in jeder dieser Varianten vollständig aufgezehrt. Diese Schwellen sind Rechenkontrollen, keine Restwertschätzung.

Umsatzsteuerkontrolle

34.621,85 EUR netto zuzüglich 6.578,15 EUR Umsatzsteuer ergeben exakt 41.200,00 EUR brutto.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

fahrzeug_fahrzeugdatenblatt.docx

Internes Fahrzeug- und Konfigurationsblatt

Mandat: M-2026-03019

Bearbeitungsstand: 07.07.2026

Fahrzeugidentität

Das Fahrzeug ist ein Audi A4 Avant der Baureihe B9 mit der FIN WAUZZZ8W0JA098765. Bestellung und Rechnung dokumentieren 2,0 TDI, 140 kW, Siebengang S tronic und Euro 6. Der Modelljahrcode J in der FIN passt zum Erwerbsjahr 2018; die Baureihenkenntung 8W passt zum A4 B9.

Das am 05.07.2026 fotografierte Fahrzeugdatenschild weist den Motorkennbuchstaben DETA aus. Die Werkstattrechnung vom 17.05.2021 führt dieselbe FIN und denselben Fahrzeugtyp. Nach der internen Konfigurationszuordnung handelt es sich um einen 1.968-cm³-Dieselmotor der Familie EA288 mit SCR-Abgasnachbehandlung. Eine konkrete Euro-6-Unterstufe wird nicht behauptet, weil die bei Übergabe ausgehändigte EG-Übereinstimmungsbescheinigung derzeit nicht in der Akte liegt.

Laufleistung

Übergabe war am 12.04.2018 bei 9 km. Die Werkstattrechnung weist am 17.05.2021 38.442 km aus. Das Tachofoto vom 05.07.2026 zeigt 76.043 km. Die Bilddatei wurde am 06.07.2026 über das Mandantenportal eingereicht. Die Folge ist chronologisch plausibel.

Wartung und Feldmaßnahmen

Die Werkstattrechnung dokumentiert eine Inspektion, eine geführte Fehlersuche ohne gespeicherten abgasrelevanten Fehler und die Prüfung des Softwarestands. Sie weist kein Aufspielen einer neuen Motorsoftware aus. Im damaligen Herstellersystem war keine offene Feldmaßnahme vermerkt. Diese Händlerangabe ist weder eine amtliche KBA-Auskunft noch ein technischer Legalitätsnachweis.

Die Audi AG teilte am 21.07.2026 auf Anfrage mit, in ihrem System sei für die FIN keine offene emissionsbezogene Feldmaßnahme hinterlegt. Auch diese Aussage beweist nicht die unionsrechtliche Zulässigkeit jeder Kalibrierungsfunktion.

Behauptete Anhaltspunkte

Der Mandant berichtet von höherem Kraftstoffverbrauch im Winter. Die Werkstatt stellte 2021 keinen Fehler fest. Ein nachgereichtes Foto eines Diagnosedisplays stammt vom Fahrzeug eines Bekannten und trägt eine andere FIN. Die telefonische Aussage eines Service-Mitarbeiters beschreibt lediglich, dass Softwarestände je nach Modell und Ausstattung variieren.

Keiner dieser Punkte bezeichnet eine konkrete Abschaltfunktion, einen Temperaturbereich, eine Prüfstanderkennung, eine behördliche Beanstandung oder eine mit dem Mandantenfahrzeug technisch identische Vergleichskonfiguration.

Fehlende Unterlagen

Für eine neue technische Bewertung wären erforderlich:

- vollständige EG-Übereinstimmungsbescheinigung;
- auslesbarer Motorsteuergeräte-Teilenummern- und Softwarestandbericht zur konkreten FIN;
- belastbare Quelle, die gerade DETA, Getriebe, Emissionsstufe und Kalibrierung dieses Fahrzeugs einer bestimmten Funktion zuordnet;
- Beschreibung der behaupteten Funktion und ihres Einflusses auf die Emissionskontrolle;
- aktueller objektiver Restwert.

Bis dahin bleibt die Betroffenheit offen und darf nicht positiv behauptet werden.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

finanzierung_aktenjournal.docx

Aktenjournal

Mandat: M-2026-03019

Stand: 17.08.2026

Datum	Vorgang	Quelle oder Urheber	Ergebnis und Folge
02.07.2026	Fragebogen, Vollmacht und Mandatsannahme	Michael Weber / Kanzlei	Prüfung eröffnet; noch keine Außenkommunikation
03.07.2026	Telefonat des Mandanten mit Audi-Service	Angabe Michael Weber	Nur allgemeiner Hinweis auf unterschiedliche Softwarestände; kein schriftlicher Technikbeleg
05.07.2026	Tacho, Fahrzeugdatenschild und fremdes Diagnosefoto fotografiert beziehungsweise zusammengestellt	Michael Weber	76.043 km und DETA belegt; fremde FIN ausdrücklich ausgeschieden
06.07.2026	Portalnachricht mit drei Anlagen	Michael Weber	Fahrzeugidentität präzisiert; Betroffenheit weiterhin offen
07.07.2026	Fahrzeug- und Zahlenprüfung	Kanzlei	plausible A4-B9/DETA-Konfiguration; Nutzungswert 12.530,85 EUR; Restwert fehlt
08.07.2026	Neutrale technische Auskunftsanfrage	Kanzlei an Audi AG	keine Anspruchsbezeichnung, keine Feststellungsklage angedroht
21.07.2026	Antwort Audi AG	Audi AG	keine offene emissionsbezogene Feldmaßnahme im System; keine Kalibrierungsdaten herausgegeben
23.07.2026	Vorprüfung von Primärvortrag und Klageform	Kanzlei	Motorfamilie, Fremdfoto und Auskunftsbegrenzung genügen nicht
28.07.2026	Mandantengespräch	Michael Weber / Kanzlei	Mandant lehnt Klage ohne belastbare Technikgrundlage ab; CoC und Restwert sollen noch gesucht werden
14.08.2026	Ende der Nachreichungsfrist	Kanzlei	CoC, Restwertbeleg und fahrzeugbezogenes technisches Material nicht eingegangen
17.08.2026	Abschlussprüfung	Kanzlei	Klage nicht freigegeben; Akte geschlossen, Wiederaufnahme nur bei neuer technischer Primärquelle

Konfliktspur

Die Werkstattrechnung wurde vom Mandanten zunächst als möglicher Hinweis auf ein Softwareupdate verstanden. Ihr Wortlaut belegt gerade kein Aufspielen. Das fremde Diagnosefoto trägt eine andere FIN und bleibt nur als Herkunftsnachweis für den Irrtum in der Akte. Audi bestätigt die fehlende offene Feldmaßnahme, legt aber keine Kalibrierungsdetails offen. Keine dieser Aussagen wird über ihren dokumentierten Inhalt hinaus verwendet.

korrespondenz_mandant-nachreichung-fotos-und-telefonnotiz.docx

Portalnachricht des Mandanten

Absender: Michael Weber

Empfänger: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Mandat: M-2026-03019

Eingang: 06.07.2026, 08:42 Uhr

Betreff: Fotos und Telefonat mit Audi-Service

Guten Morgen Herr Dr. Berg,

anbei sende ich drei Fotos.

Das Tachofoto habe ich gestern in meinem Audi aufgenommen. Es zeigt 76.043 km. Das zweite Foto zeigt den Fahrzeugaufkleber in meinem Serviceheft; dort ist unter anderem DETA zu lesen.

Das dritte Foto stammt nicht aus meinem Auto. Es ist das Diagnosefoto meines Bekannten Stefan. Auf dem Bild ist eine andere Fahrgestellnummer zu sehen. Ich schicke es nur mit, weil dieses Foto der Grund war, weshalb ich mich bei Ihnen gemeldet habe.

Am Freitag, 03.07.2026, habe ich nach der Mandatsaufnahme beim Audi-Service angerufen. Der Mitarbeiter sagte allgemein, der Softwarestand könne je nach Modell, Motor und Ausstattung unterschiedlich sein. Er hat mir keine Versionsnummer für mein Fahrzeug genannt und auch nicht gesagt, dass bei meinem Audi ein Rückruf oder ein Update offen sei.

Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung habe ich noch nicht gefunden.

Viele Grüße

Michael Weber

Anlagen laut Portal:

1. IMG_20260705_Tacho.jpg
2. IMG_20260705_Fahrzeugdatentraeger.jpg
3. Diagnosefoto_Stefan_fremdes_Fahrzeug.jpg

korrespondenz_technische-auskunftsanfrage.docx

Technische Auskunftsanfrage zur Audi-FIN

Audi AG
Kundenbetreuung
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt
Berlin, 08.07.2026

Michael Weber / Audi A4 Avant
FIN WAUZZZ8W0JA098765
Unser Zeichen M-2026-03019-JB

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten Herrn Michael Weber. Eine Vollmacht ist beigelegt.

Unser Mandant bestellte das oben bezeichnete Fahrzeug am 02.02.2018 als Neuwagen; es wurde ihm am 12.04.2018 übergeben. Zur sachlichen Einordnung seiner Anfrage bitten wir um Mitteilung der in Ihren Systemen zur konkreten FIN hinterlegten Informationen:

1. Welcher Motorkennbuchstabe und welche Emissionsstufe sind dem Fahrzeug zugeordnet?
2. Ist derzeit eine Feldmaßnahme oder Rückrufmaßnahme mit Bezug zum Motor- oder Emissionssystem offen?
3. Wurde nach Ihrer zentralen Fahrzeughistorie eine emissionsbezogene Softwaremaßnahme am Motorsteuergerät durchgeführt? Falls ja, wann und unter welchem Aktionscode?
4. Können Sie die aktuell vorgesehene Teilenummer und Softwareversion des Motorsteuergeräts nennen?

Die Anfrage enthält keine Behauptung, im Fahrzeug sei eine unzulässige Abschaltvorrichtung vorhanden. Sie dient der fahrzeugbezogenen Sachverhaltsklärung. Eine Anspruchsbezeichnung ist damit nicht verbunden.

Wir bitten um Antwort bis zum 31.07.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jonas Berg
Rechtsanwalt

Anlage: Vollmacht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mandat_mandantenfragebogen-rohfassung.docx

Mandantenfragebogen — Rohfassung

Eingegangen und Mandat angenommen: 02.07.2026

Mandatsnummer: M-2026-03019

Person

Name: Michael Weber

Geburtsdatum: 14.02.1975

Anschrift: Karl-Marx-Allee 88, 10243 Berlin

Telefon: 030 296 48 73

E-Mail: michael.weber@posteo.de

Fahrzeug und Erwerb

Fahrzeug: Audi A4 Avant 2.0 TDI sport, 140 kW, Automatik

FIN: WAUZZZ8W0JA098765

Kauf als: ☒ Neuwagen ☐ Gebrauchtwagen

Übergabe: 12.04.2018

Kaufpreis: 41.200,00 EUR

Verkäuferin: Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH

Finanzierung oder Leasing: ☐ ja ☒ nein

Kilometer bei Übergabe: „einstellig oder knapp darüber“

Aktueller Kilometerstand: „ungefähr 76.000 km“

Fahrzeug noch vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Anlass der Anfrage

„Ein Bekannter hat mir einen Artikel über EA288-Motoren geschickt. Sein Fahrzeug war in einer freien Werkstatt, dort wurde ein Diagnosebild gemacht. Ich weiß nicht, ob sein Motor genau derselbe ist. Mein Audi braucht im Winter spürbar mehr Diesel. 2021 hat das Audi Zentrum aber keinen Fehler gefunden.“

Amtliches Rückrutschreiben für dieses Fahrzeug erhalten: ☐ ja ☒ nein

Stilllegungsandrohung oder Betriebsbeschränkung: ☐ ja ☒ nein

Warnleuchte oder gespeicherter Abgasfehler bekannt: ☐ ja ☒ nein

Softwareupdate wegen Emissionen sicher durchgeführt: ☐ ja ☒ nein ☐ unklar

EG-Übereinstimmungsbescheinigung vorhanden: ☐ ja ☐ nein ☒ muss gesucht werden

Vorhandenes Material

☒ Kaufvertrag und Rechnung

☒ Werkstattrechnung vom 17.05.2021

☒ Foto aus dem Fahrzeug eines Bekannten

☐ Auslesebericht des eigenen Motorsteuergeräts

☐ technische Unterlage zur konkreten Software

☐ Restwertangebot

Frühere Rechtsverfolgung

Frühere Kanzlei: ☐ ja ☒ nein

Anspruchsschreiben: ☐ ja ☒ nein

Klage, Mahnbescheid oder Güteverfahren: ☐ ja ☒ nein

Vergleich oder Verjährungsverzicht: ☐ ja ☒ nein

Ziel

„Ich möchte zuerst wissen, ob es für meinen konkreten Audi belastbare Hinweise gibt. Ich möchte keine Klage nur auf Verdacht.“

Unterschrift: Michael Weber — gez.

Datum: 02.07.2026

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_werkstattrechnung-softwarestand.pdf

Werkstattrechnung

Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH
Rudower Chaussee 26
12489 Berlin
Telefon 030 6392 88-40

Rechnungsnummer: 2021-ADL-18477

Rechnungsdatum: 17.05.2021

Kundennummer: 224917

Kunde

Michael Weber
Karl-Marx-Allee 88
10243 Berlin

Fahrzeug: Audi A4 Avant 2.0 TDI

FIN: WAUZZZ8W0JA098765

Kennzeichen: B-MW 4751

Kilometerstand bei Annahme: 38.442 km

Kundenauftrag: Inspektionsservice nach Serviceplan. Kunde bittet wegen subjektiv erhöhten Winterverbrauchs zusätzlich um Fehlerspeicher- und Softwarestandsprüfung; keine Warnmeldung im Kombiinstrument.

Pos.	Arbeitsumfang	Betrag netto
1	Inspektionsservice mit Ölwechsel	219,00 EUR
2	Motoröl und Filtermaterial	134,80 EUR
3	Geführte Fehlersuche; kein abgasrelevanter Fehler gespeichert	38,00 EUR
4	Softwarestände der Steuergeräte geprüft; kein Softwareaufspielen beauftragt oder durchgeführt	0,00 EUR

Im Herstellersystem ist zum Rechnungszeitpunkt keine offene Feldmaßnahme für die angegebene FIN hinterlegt.

Zwischensumme netto: 391,80 EUR

Umsatzsteuer 19 Prozent: 74,44 EUR

Rechnungsbetrag brutto: 466,24 EUR

Zahlung mit Girokarte am 17.05.2021.

Serviceberater: Holger Maier — gez.

Kunde: Michael Weber — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Verbindliche Bestellung eines Neuwagens

Bestellnummer: AZA-2018-02041

Bestelldatum: 02.02.2018

Verkäuferin

Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH
Rudower Chaussee 26
12489 Berlin

Käufer

Michael Weber, geboren am 14.02.1975
Karl-Marx-Allee 88
10243 Berlin

Bestelltes Fahrzeug

Audi A4 Avant 2.0 TDI sport, 140 kW, Siebengang S tronic, Farbe Gletscherweiß Metallic, Schadstoffklasse Euro 6.

Zur Bestellung gehören MMI Navigation plus, Audi virtual cockpit, das Assistenzpaket Tour, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe plus, Metalliclackierung und die Überführung bis zum Betrieb der Verkäuferin.

Kaufpreis: 41.200,00 EUR

Der Kaufpreis enthält die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent.

Der Kaufpreis ist nach Bereitstellungsanzeige und vor Übergabe per Überweisung zu zahlen. Finanzierung, Leasing und Inzahlungnahme wurden nicht vereinbart. Als unverbindlicher Liefertermin ist April 2018 vorgesehen. Die Neuwagen-Verkaufsbedingungen der Verkäuferin, Stand 01/2018, wurden dem Käufer ausgehändigt.

Fahrzeugzuordnung und Übergabe

Am 20.03.2018 wurde der Bestellung das folgende Fahrzeug zugeordnet:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZ8W0JA098765

Das Fahrzeug wurde am 12.04.2018 mit 9 km übergeben. Übergeben wurden zwei Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, EG-Übereinstimmungsbescheinigung, Bordbuch und Serviceunterlagen.

Berlin, 02.02.2018

Für die Verkäuferin:

Peter Sander, Verkaufsberater — gez.

Käufer:

Michael Weber — gez.

Übergabe bestätigt am 12.04.2018:

Peter Sander — gez.

Michael Weber — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_rechnung.pdf

Fahrzeugrechnung

Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH
Rudower Chaussee 26
12489 Berlin

Rechnung: AZA-R-2018-04116

Rechnungsdatum: 11.04.2018

Bestellung: AZA-2018-02041 vom 02.02.2018

Rechnungsempfänger

Michael Weber
Karl-Marx-Allee 88
10243 Berlin

Liefergegenstand	Nettobetrag
Audi A4 Avant 2.0 TDI sport, 140 kW, Siebengang S tronic, FIN WAUZZZ8W0JA098765, einschließlich vereinbarter Ausstattung und Überführung	34.621,85 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent	6.578,15 EUR
Rechnungsbetrag	41.200,00 EUR

Der Rechnungsbetrag wurde am 11.04.2018 per Banküberweisung vollständig gutgeschrieben.

Lieferdatum: 12.04.2018

Kilometerstand bei Übergabe: 9 km

Audi Zentrum Berlin Adlershof GmbH
Finanzbuchhaltung

korrespondenz_herstellerantwort.pdf

Antwort der Audi AG

Audi AG
Kundenbetreuung
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt

Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Leipziger Straße 12
10117 Berlin

Ingolstadt, 21.07.2026

Ihr Zeichen: M-2026-03019-JB

Unser Zeichen: KD-2026-560312

Michael Weber / FIN WAUZZZ8W0JA098765

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 08.07.2026.

Das Fahrzeug ist in unseren Systemen als Audi A4 Avant 2.0 TDI mit dem Motorkennbuchstaben DETA und der Abgasnorm Euro 6 geführt. Für die genannte Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist derzeit keine offene emissionsbezogene Feld- oder Rückrufmaßnahme hinterlegt.

Aus der zentralen Fahrzeughistorie ergibt sich keine Durchführung einer emissionsbezogenen Softwaremaßnahme am Motorsteuergerät. Der Werkstattaufenthalt vom 17.05.2021 ist als Inspektionsservice mit Fehlerspeicherprüfung erfasst.

Teilenummern und Softwarestände können sich abhängig vom bei einer Werkstattdiagnose festgestellten Hardware- und Ausrüstungsstand unterscheiden. Eine verbindliche aktuelle Auslesung kann daher nur am Fahrzeug durch einen Audi Servicebetrieb erfolgen. Kalibrierungsinhalte und Steuerungslogiken stellen wir im Rahmen einer allgemeinen Kundenanfrage nicht zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Lorenz
Audi Kundenbetreuung